

# 

|      |                                         |      |        |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 접수번호 |                                         | 제출부서 | 중부관리센터 |
| 제 목  | 최고의 협업플레이 : 감사실의 센터링을 <b>콜로써</b> 응답하다 ! |      |        |

### 모범사례 요약

- 채권 조기회수를 위하여 담보신탁부동산을 임차인 인수조건으로 매각 추진하였으나, 감사실 종합감사에서 임차인 처리방안 마련 후 처분토록 지시  
- 감사실 조치사항 이행 후 매각 진행하여, 조치 전보다 **약 80백만원 추가 채권회수**
- 담보신탁부동산의 처분 방법 다양화 및 홍보 강화를 통해 15세대 전량 처분으로 **19억원 채권 회수 완료(16년대비 750% 처분률 상승)**
- 감사실 조치사항과 관련하여 관할부서에 임차인이 거주주택을 수의계약 할 수 있도록 규정 개정을 요청하여, **제도개선 공모전 수상 및 개선작업 진행 중**  
- 제도개선 시, 공매 및 감정평가비용 **13백만원 절감 예상**

## 1. 추진배경

### 가. 현황

#### ☐ 보증 및 대위변제 현황

- 2015.12.08. 모기지보증 사고처리
- 2016.01.12. 모기지보증 대위변제(14억원)
- 2016.1~9월 전세보증금반환보증 대위변제(12억원)

| 구 분            |              | 모기지보증                     | 전세보증금반환보증    |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 보증<br>내역       | 보증금액(세대수)    | 49억원(50세대)                | 12억원(15세대)   |
|                | 보증기간         | 2013.11.27.~2015.11.27    | 세대별 보증발급일~2년 |
|                | 담보내역         | 우선수익권증서 [담보물건가액의 120% 상당] |              |
| 대위<br>변제<br>내역 | 보증사고일(대위변제일) | 2015.12.08. (2016.01.12.) | 세대별 상이       |
|                | 대위변제금액(세대수)  | 14억원(21세대)                | 12억원(15세대)   |

### 나. 추진배경(문제점)

- ☐ 모기지 및 전세보증금반환보증의 대위변제금을 조기 회수하기 위하여 신탁계약에 의한 담보신탁부동산\*의 공매를 추진하였으나,

\* 담보신탁부동산 21세대 중 6세대는 비정상 전세계약자가 점유하고 있었으며, 신속한 채권회수 및 명도 등에 따른 비용절감을 위하여 점유자 인수조건으로 공매 처리하고자 하였음

- 2016년 종합감사 시, 비정상 전세계약자 6세대에 대한 처리방안 수립 후 적정가격으로 공매 처분하라는 현지주의 처분이 있었음
- 또한, 신탁계약에 따른 담보신탁부동산 처분에 대한 명확한 규정 지침이 부존재하여, 감사실 조치사항을 수행하며 동시에 효율적인 부동산 처분을 위한 검토과정이 필요하였음

## 2. 추진내용 및 과정

### 【 추진목표 설정 】 I. 감사지적사항 이행 II. 적극적 채권회수 III. 관련규정 정비

#### I. 감사지적사항 이행 (임차인 존재 6세대 처분 관련)

: 감사지적사항 이행을 통해 **80백만원 추가 회수기회 마련!**

##### 가. 추진과정

- 2016. 2.19. 임차인 인수조건 6세대 공매 요청 (5회차 진행, 할인율 2%)
- 2016. 4.20. 공매 유찰
- 2016. 4.29. 재공매 요청 (5회차 진행, 할인율 5%)
- 2016. 6. 2. 공매 유찰
- 2016. 6.10. 재공매 요청 (5회차 진행, 할인율 5%)
- 2016. 7.12. 1세대 낙찰, 5세대 유찰
- 2016. 7.22. 종합감사 현지조치 요구
- \* 임차인 인수조건으로 공매 실시하여 유찰 및 공매가 하락이 지속된다고 판단하여 임차인에 대한 처리방안 마련 후 적정가격으로 매각처리토록 현지조치 요구
- 2016. 9.22. 신탁부동산 처리방안 마련

##### < 관련 세대 현황 >

| 구분 | 동호수 | 평형 | 감정가격         | 최종공매가        | 비고    |
|----|-----|----|--------------|--------------|-------|
| 1  |     | 28 | 135,700,000원 | 87,000,000원  | ②무단점유 |
| 2  |     | 28 | 140,000,000원 | 91,500,000원  | 공매 낙찰 |
| 3  |     | 35 | 169,200,000원 | 108,000,000원 | ②무단점유 |
| 4  |     | 35 | 172,700,000원 | 110,000,000원 | ②무단점유 |
| 5  |     | 35 | 174,500,000원 | 111,000,000원 | ①자진퇴거 |
| 6  |     | 35 | 176,200,000원 | 112,000,000원 | ②무단점유 |

나. 문제해결을 위한 업무활동 노력 및 성과

- (❶자진퇴거 1세대) 내부 규정을 준용\*하여 동일면적 아파트의 직전 공매예정가액을 적용하여 공매절차 진행

\* 환금이행사업장등 및 출자전환주식 처리규정 제23조제2항(1차공매예정가액의 산정 : 동일면적의 미분양주택에 대해 최근 6개월 이내에 공매절차를 진행하였던 경우 그 공매세대의 직전 공매예정가를 제1차 공매예정가격으로 할 수 있다.

➡ (추진성과) 임차인 인수조건 최종 유찰가 대비 115.2%로 처분

| 구 분       | 임차인 인수조건     | 임차인 제외조건     | 증 감          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 최종낙찰(유찰)가 | 111,000,000원 | 127,910,000원 | +16,910,000원 |

- (❷무단점유 4세대) 자진퇴거 유도 후 공매처분 추진하고자 하였으나, 무단 점유자의 자진퇴거 의사가 없어 점유이전금지가처분 후 명도 소송 제기

- 2016.10.11. 퇴거 협조 요청(1차)
- 2016.12. 6. 퇴거 협조 요청(2차)
- 2017. 3.17. 퇴거 협조 요청(3차)
- 2017. 5.17. 점유이전금지가처분 신청
- 2017. 7.18. 점유이전금지가처분 추가 신청
- 2017. 9. 1. 명도소송 제기 요청

➡ (추진성과) 적정가격으로 처분하기 위하여 명도 후 공매 신청 예정  
[총 481백만원 회수예상 으로 과거 최종유찰가 417백만원 대비 +64백만원 추가 회수 기대함]

| 동호수 | 최종 유찰가<br>(임차인 인수조건) | 공매 낙찰 추정가*<br>(임차인 제외조건) | 증감           |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------|
|     | 87,000,000원          | 100,250,100원             | +13,250,100원 |
|     | 108,000,000원         | 124,448,400원             | +16,448,400원 |
|     | 110,000,000원         | 126,753,000원             | +16,753,000원 |
|     | 112,000,000원         | 129,057,600원             | +17,057,600원 |
| 계   | 417,000,000원         | 480,509,100원             | +63,509,100원 |

\* 동일조건인 ❶자진퇴거 세대의 최종유찰가 대비 낙찰가율(115.23%) 적용

※ ❶, ❷의 최종 유찰가는 임차인 인수조건으로 공매 진행한 최종 유찰가이며, 동일 조건으로 계속 공매 진행하였을 시, 유찰되어 지속적으로 가격이 하락하였을 것으로 예상됨

## II. 적극적 채권회수(담보신탁부동산 적극 처분 추진)

: 모기지보증 담보물건 **15건 전부 매각 달성! 19억원 회수!**

**[정부경영평가 구상채권회수율 지표(가중치 3점)의 전사목표 4%인 19억원 회수]**

### 가. 추진과정

- 2016. 1.12. 모기지보증 대위변제(21세대, 14억원)
- 2016년도 공매낙찰 1세대, 수의계약 1세대 처분완료2.2 억원 회수
- 2017. 2. 2. 수의계약(1세대) 체결
- 2017. 2.16. 잔여(14세대)물건 공매 신청
- 2017. 6.27. 공매낙찰 5세대, 수의계약 1세대 처분완료7.2 억원 회수
- 2017. 7. 4. 수의계약 1세대 처분완료(1.4억원 회수)
- 2017. 7.21. 수의계약 1세대 처분완료(1.1억원 회수)
- 2017. 8.24. 잔여(6세대)물건 공매 및 공인중개사 매각 위임
- 2017.10.18. 공매낙찰 2세대, 수의계약 2세대 처분완료5.2 억원 회수
- 2017.10.23. 수의계약 1세대 처분완료(1.3억원 회수)
- 2017.11. . 수의계약 1세대 처분완료(1억원 회수)

### 나. 문제해결을 위한 업무활동 노력 및 성과

□ (문제점: **●●읍의 낮은 경매 매각율**) ●●읍의 최근 1년간 경매 매각율이 45.3%로 저조하여, 공매를 통한 담보물건 매각의 어려움 발생 (최종 6회 31차수 유찰)

- 메리트가 있는 물건은 공매를 통해 낙찰되었으나, 잔여 물건은 세대 위치 및 전망 등 매력도가 낮아 공매를 통한 처분에 어려움

□ (해결노력) ① 지역 실수요자를 타겟으로 수의계약 추진  
② 온·오프라인을 통한 적극적 홍보 추진

- ① (실수요자 대상 수의계약 추진) 총 4차례 현장 답사(공인중개사, 관리사무소 등)를 통한 정보수집으로, 인근지역 주민들이 매수의향은 있으나 공매절차의 복잡함으로 매수를 꺼리는 경향이 있음을 확인함

\* 현장방문 4회 : 2017.04.25., 2017.05.25., 2017.08.21., 2017.09.13.

➡ 인근지역 정보에 능통한 공인중개사 4곳에 매각을 의뢰하여 실 거주자 중심의 수의계약 추진

② (적극적 홍보 추진) 지역주민이 많이 찾는 ○○군청 홈페이지에 지속 홍보, 기존 매수문의자를 대상으로 아웃바운드 콜 및 공인중개사를 통한 지역 홍보 등 적극 진행

□ (추진성과: 담보물건 17건 전부 매각 달성) 홍보 강화 및 공매절차와 동시에 실수요자 중심의 수의계약 추진으로 담보물건 전부 매각 달성

○ 2017년도 처분가능물건 15건 중 8건 (53%)을 지역실수요자 대상으로 수의계약 처분 완료

○ 적극 홍보 강화로 2016년도 대비 담보물건 처분률 750% 상승

| 년도   | 처분가능 담보물건* | 처분물건                  | 처분금액           |
|------|------------|-----------------------|----------------|
| 2016 | 17건        | 2건<br>공매(1), 수의계약(1)  | 223,500,000원   |
| 2017 | 15건        | 15건<br>공매(7), 수의계약(8) | 1,867,472,600원 |
| 계    | 17건        | 17건<br>공매(8), 수의계약(9) | 2,090,972,600원 |

\* 대위변제 21건 중 명도소송 중으로 처분불가 4세대 제외

### III. 관련규정 정비 노력(담보신탁부동산 관련 규정개정)

: 제도개선 아이디어 제출 및 수상으로 제도개선 발판 마련!

#### 가. 추진과정

- 2016. 1.26. 모기지보증 담보신탁부동산 처분 관련 질의(채권관리실)
- 2016. 1.29. 모기지보증 담보신탁부동산 처분 관련질의 회신

\* 담보신탁부동산의 처분 절차를 우리 공사의 “환급사업장 등 및 출자전환주식 처리규정”에 적용하여 처리할 수 있는지를 질의하였으나, 우리 공사의 규정을 적용하기 부적절하다는 본사의 회신을 받음

- 2016. 8.31. 임차인 수의계약 체결 요청
- 2016. 9. 2. 수의계약 체결 요청 거부 통보
- 2017. 9.14. 채권관리 제도개선 아이디어 제출
  - 담보신탁부동산 관련 임차인 매수희망 시 수의계약 가능토록 제안

○ 2017. 9.26. 채권관리 제도개선 아이디어 장려상 수상

나. 문제해결을 위한 업무활동 노력 및 성과

□ **(문제점: 담보신탁부동산에 대한 규정미비)** 담보신탁부동산 처분 및 관리에 관한 세부 규정이 없어, 관련 업무처리 시 담보신탁계약서에 따라 센터에서 개별 판단하여 처리함

○ 매수희망 임차인의 경우 공매절차 진행 시 낙찰 받을 확률이 불확실하여 해당 세대에 계속 거주할 수 없을 가능성이 큼

➡ 임차인의 거주권을 보장하며 채권 회수할 수 있도록 임차인에게 적정가격에 수의계약 처분할 수 있는 규정 개정 필요성 대두

□ **(해결노력: 제도개선 의견 개선)** 임차인들이 본인이 거주하고 있는 주택의 매수를 희망하는 경우 환급이행 사업장 등 출자전환주식 처리규정」을 적용하여 물건관계연고자로 보아 수의계약 가능하도록 채권관리실에 제안

\* 붙임 제도개선 제안 참조

□ **(추진성과: 제도개선 및 협업사례)**

○ 제도개선 공모전에 장려상을 수상하여 채권관리실에서 제도개선 추진 예정  
\* 제도개선 시 임차인에게 직접 수의계약함으로써 공매 수수료 및 감정평가 수수료비용 절감 가능

○ 감사실 조치사항을 이행하며 제도개선으로 연결하는 협업사례 도출

| 구분 | 종합성과                                                             | 계량성과                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>■ 감사지적사항 이행 완료</b><br>· 담보신탁부동산 임차인 처리방안 마련 후 처분 추진           | <b>■ 감사지적사항 이행 전 대비 80백만원 추가 회수</b>                                                                 |
| 2  | <b>■ 적극적 채권회수</b><br>· 담보신탁부동산 처분 루트 다양화 및 홍보 강화로 15세대 전량 처분 완료  | <b>■ 15세대 처분(공매 7건, 수의계약 8건)하여 총 19억원 회수 완료</b>                                                     |
| 3  | <b>■ 규정 미비사항 개선</b><br>· 관할부서에 담보신탁부동산 관련 규정 개정을 요청하여 현재 개선 진행 중 | <b>■ 13백만원 예산절감 효과 예상(15세대 기준)</b><br>· 공매 수수료 11백만원 및 감정평가수수료 2.5백만원 절감 예상<br>* 청송2차 드림빌아파트 수수료 기준 |

☞ 감사실 조치사항을 성실히 이행하려고 노력한 결과가 채권회수 및 제도 개선으로 연결되어, 감사실과의 협업우수 Model사례가 될 것으로 예상